

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1654/2561

พนักงานอัยการจังหวัดพล
นายประสารหรือประสาน ชาวสวน

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, มาตรา 66 วรรคสอง,
มาตรา 100/1

พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
มาตรา 7

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน 40 เม็ด กับชนิดเกล็ดใส 1
ถุง ให้แก่ อ. แม้ตามคำฟ้องของโจทก์ข้อ 1.3 โจทก์จะไม่ได้บรรยายว่าเมทแอมเฟตา
มีน 40 เม็ด กับชนิดเกล็ดใส 1 ถุง มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เท่าใด แต่โจทก์
บรรยายฟ้องในข้อ 2 มาแล้วว่า เมทแอมเฟตามีน 9 เม็ด กับชนิดเกล็ดใส 1 ถุง ของ
กลาง คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ 0.376 กรัม อันเป็นการบรรยายฟ้องขอให้ลงโทษ
ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 66 วรรคสอง และเมทแอมเฟตามีน
9 เม็ด กับชนิดเกล็ดใส 1 ถุง ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของเมทแอมเฟตามีน 40 เม็ด
กับชนิดเกล็ดใส 1 ถุง ที่โจทก์บรรยายฟ้องมาในข้อ 1.3 จึงครบองค์ประกอบความ
ผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 66 วรรคสอง
และตามรายงานการตรวจพิสูจน์เมทแอมเฟตามีนของกลาง ซึ่งจำเลยมิได้นำสืบโต้
แย้งคัดค้าน เมทแอมเฟตามีน 9 เม็ด กับชนิดเกล็ดใส 1 ถุง ของกลาง ตรวจพบ
ปริมาณเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ 0.376 กรัม ซึ่ง
เป็นการนำเมทแอมเฟตามีนของกลางบางส่วนมาตรวจพิสูจน์หาปริมาณสารบริสุทธิ์

แล้ว เมื่อเมทแอมเฟตามีน 9 เม็ด กับชนิดเกล็ดใส 1 ถุง ของกลาง เป็นส่วนหนึ่งของเมทแอมเฟตามีน 40 เม็ด กับชนิดเกล็ดใส 1 ถุง จึงคำนวณสารบริสุทธิ์ของเมทแอมเฟตามีน 40 เม็ด กับชนิดเกล็ดใส 1 ถุง ได้เช่นเดียวกันว่า คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินสามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป โดยไม่มีข้อสงสัยว่าเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวอาจมีส่วนผสมที่แตกต่างกับเมทแอมเฟตามีนส่วนอื่นที่จะทำให้ปริมาณสารบริสุทธิ์คำนวณได้ไม่ถึงสามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป กรณีจึงลงโทษจำเลยตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 66 วรรคสอง ได้ ซึ่งตามมาตรา 100/1 บัญญัติว่า ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจำคุกและปรับ ให้ศาลลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอ โดยคำนึงถึงการลงโทษในทางทรัพย์สินเพื่อป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ที่ศาลอุทธรณ์ลงโทษจำคุกจำเลยฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน 40 เม็ด กับชนิดเกล็ดใส 1 ถุง โดยไม่ปรับด้วยนั้น จึงไม่ถูกต้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 57, 66, 91, 100/1, 102 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 มาตรา 3, 4, 7 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 58, 80, 91 รับของกลาง และบวกโทษจำคุกที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1023/2556 ของศาลชั้นต้นเข้ากับโทษในคดีนี้

จำเลยให้การรับสารภาพข้อหาเสพเมทแอมเฟตามีน และมีเมทแอมเฟตามีน 5 เม็ด ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ปฏิเสธว่ามีได้มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และให้การปฏิเสธข้อหาอื่น

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 57, 66 วรรคหนึ่งและวรรคสอง, 91 ประกอบ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรม ต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานเสพเมทแอมเฟตามีน จำคุก 1 ปี ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย กับฐานจำหน่ายและพยายามจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน เป็นกรรม เดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท แต่ละบทมีอัตราโทษเท่ากัน ให้ลงโทษฐาน จำหน่ายเมทแอมเฟตามีนและฐานพยายามจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน ตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 90 ฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน 2 เม็ด จำคุก 4 ปี ฐาน จำหน่ายเมทแอมเฟตามีน 20 เม็ด จำคุก 4 ปี ฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน 40 เม็ด กับชนิดเกล็ดใส 1 ถุง จำคุก 4 ปี และปรับ 400,000 บาท และฐานพยายาม จำหน่ายเมทแอมเฟตามีน 5 เม็ด ให้ลงโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดสำเร็จ ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 มาตรา 7 จำคุก 4 ปี รวมจำคุก 17 ปี และปรับ 400,000 บาท ทางนำสืบ ของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 10 ปี 16 เดือน และปรับ 266,666.66 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริบของกลาง หากต้องกักขังแทนค่าปรับให้กักขังไม่เกิน 2 ปี บวกโทษจำคุก 3 เดือน ที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1023/2556 ของศาลชั้นต้นเข้ากับโทษในคดีนี้ รวมจำคุก 10 ปี 19 เดือน และปรับ 266,666.66 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดพิพากษาแก้เป็นว่า ฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตา มีน 40 เม็ด กับชนิดเกล็ดใส 1 ถุง จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้

โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่งและวรรคสอง (2), 66 วรรคหนึ่ง สำหรับฐาน
เสพเมทแอมเฟตามีน จำคุก 6 เดือน ฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน 40 เม็ด กับชนิด
เกล็ดใส 1 ถุง จำคุก 4 ปี ไม่ลงโทษปรับ ลดโทษฐานเสพเมทแอมเฟตามีนกึ่งหนึ่ง
และลดโทษฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน 40 เม็ด กับชนิดเกล็ดใส 1 ถุง หนึ่งใน
สาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 เป็นจำคุก 3 เดือน และ 2 ปี 8 เดือน
เมื่อรวมกับโทษฐานอื่นตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น เป็นจำคุก 8 ปี 35 เดือน บวก
โทษจำคุก 3 เดือน ที่รอการลงโทษไว้เข้ากับโทษคดีนี้ เป็นจำคุก 8 ปี 38 เดือน
นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า ในวันเวลาและสถานที่เกิด
เหตุตามฟ้อง เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมนายเอกชัย พร้อมยึดเมทแอมเฟตามีน 9
เม็ด และชนิดเกล็ดใส 1 ถุง และจับกุมจำเลยพร้อมยึดเมทแอมเฟตามีน 5 เม็ด

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ว่า จำเลยกระทำความผิดตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือไม่ สำหรับความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีนโดยไม่ได้รับ
อนุญาตนั้น จำเลยให้การรับสารภาพ ความผิดฐานดังกล่าวจึงยุติไปตามคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ ส่วนความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีน 2 เม็ด, 20 เม็ด, 40 เม็ด และ
ชนิดเกล็ดใส 1 ถุง ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนโดย
ไม่ได้รับอนุญาตนั้น โจทก์มีร้อยตำรวจเอก โกวิท และจ่าสิบตำรวจ กิตติพงษ์ ผู้ร่วม
จับกุมเป็นพยานเบิกความทำนองเดียวกันว่า เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา
ประมาณ 12 นาฬิกา พยานทั้งสองกับพวกร่วมกันจับกุมนายเอกชัยได้พร้อมยึดเมท
แอมเฟตามีน 9 เม็ด และชนิดเกล็ดใส 1 ถุง ซึ่งนายเอกชัยให้การว่าซื้อเมทแอมเฟ
ตามีนดังกล่าวมาจากจำเลย โดยติดต่อซื้อขายกันทางโทรศัพท์ ดังนั้น พยานทั้งสอง

จึงให้นายเอกชัยโทรศัพท์ซื้อเชื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลยโดยเปิดลำโพงโทรศัพท์ไว้ ปรากฏว่าจำเลยตกลงขายเมทแอมเฟตามีน 5 เม็ด ราคาเม็ดละ 300 บาท นัดส่งมอบกันที่บริเวณทุ่งนาด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านนาโพธิ์ ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น จากนั้นพยานทั้งสองกับพวกพร้อมด้วยนายเอกชัย เดินทางโดยรถกระบะไปยังจุดนัดหมาย ไปถึงนายเอกชัยได้ชี้พร้อมกับพูดว่าจำเลยรออยู่ใต้ต้นไม้ ซึ่งอยู่ห่างจากรถยนต์ของพยานประมาณ 20 เมตร พยานกับพวกบางส่วนเดินทางไปหาจำเลยและขอตรวจค้นตัวจำเลย พบเมทแอมเฟตามีน 5 เม็ด บรรจุถุงพลาสติกในกระเป๋าแขนเสื้อด้านซ้ายของจำเลย โทรศัพท์เคลื่อนที่ 1 เครื่อง และเงินสด 34,490 บาท จากการสอบถามจำเลยให้การว่า ได้เตรียมเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวมามอบให้แก่ นายเอกชัย จากนั้นพยานทั้งสองกับพวกจึงพาจำเลยไปยังสถานีตำรวจภูธรแวงใหญ่ทำการตรวจร่างกาย พบสารเสพติดในปัสสาวะของจำเลย และตรวจสอบการใช้โทรศัพท์ปรากฏว่ามีหมายเลขโทรศัพท์ของนายเอกชัยในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของจำเลย นอกจากนี้โจทก์ยังมีนายเอกชัย เป็นพยานเบิกความว่า หลังจากที่พยานถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมพร้อมเมทแอมเฟตามีน 9 เม็ด กับชนิดเกล็ดสี 1 ถุง และพบสารเสพติดในร่างกาย เจ้าพนักงานตำรวจได้แจ้งข้อหาแก่พยานว่ามีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพเมทแอมเฟตามีน พยานให้การรับสารภาพ โดยสั่งซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลยทางโทรศัพท์ จากนั้นเจ้าพนักงานตำรวจได้ให้พยานโทรศัพท์สั่งซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลย จำนวน 5 เม็ด ราคาเม็ดละ 300 บาท จำเลยตกลงและนัดหมายให้พยานไปรับเมทแอมเฟตามีนที่บริเวณทุ่งนาทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านนาโพธิ์ พยานจึงพาเจ้าพนักงานตำรวจไปยังจุดนัดหมาย ไปถึงพบจำเลยยืนอยู่ตามลำพัง เจ้าพนักงานตำรวจ 2 คน ลงจากรถเดินทางไปหาจำเลย ส่วนพยานกับเจ้าพนักงานตำรวจอีกจำนวนหนึ่งรออยู่ภายในรถ ต่อมาประมาณ 20 นาที เจ้าพนักงานตำรวจควบคุมตัวจำเลยมาที่รถแล้วพาพยานกับจำเลยไปที่สถานีตำรวจภูธรแวงใหญ่ ทำการสอบสวน ซึ่งพนักงานสอบสวนพูดกับ

พยานว่าหากให้ข้อมูลที่สำคัญจะได้รับประโยชน์ด้วยการลดโทษ พยานจึงแจ้งแก่พนักงานสอบสวนว่า พยานรู้จักจำเลยครั้งแรกเมื่อประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2557 พยานต้องการซื้อเมทแอมเฟตามีนและได้สอบถามนายอภิชาติหรือเปรี้ยว ซึ่งเป็นญาติภรรยาของพยานว่ามีใครจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนบ้าง นายอภิชาติแนะนำว่าเคยเห็นจำเลยเสพเมทแอมเฟตามีน นายอภิชาติจึงพาพยานไปหาจำเลยที่บริเวณทุ่งนาด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านนาโพธิ์ และพูดคุยกับจำเลยโดยพยานถามจำเลยว่ามีของแก้ไหมดำเนินการ จำเลยตอบว่ามี ราคาเม็ดละ 300 บาท พยานขอซื้อ 2 เม็ด เป็นเงิน 600 บาท จากนั้นจำเลยไปล้วงเอาเมทแอมเฟตามีน 2 เม็ด จากห้อยยาเส้นมามอบให้แก่พยาน พยานขอหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่จากจำเลยแล้วพยานกับนายอภิชาติก็เดินทางกลับ ต่อมาประมาณ 10 วัน พยานโทรศัพท์ไปถามจำเลยว่ามีของแก้ไหมดำเนินการ จำเลยตอบว่ามี พยานขอซื้อเมทแอมเฟตามีน 20 เม็ด ในราคา 4,000 บาท จำเลยได้นัดหมายให้พยานไปรับเมทแอมเฟตามีนที่เดิม ตอนเย็นพยานจึงเดินทางไปหาจำเลย ซึ่งจำเลยก็หยิบเมทแอมเฟตามีนที่บรรจุในซองพลาสติกใสในถุงยาเส้นของจำเลยมามอบให้แก่พยานและพยานก็มอบเงิน 4,000 บาท ให้แก่จำเลยแล้วพยานก็เดินทางกลับ ต่อมาจำวันที่ไม่ได้ พยานโทรศัพท์ไปสั่งซื้อเมทแอมเฟตามีน 40 เม็ด จำเลยตอบว่ามีพร้อมกับเสนอเมทแอมเฟตามีนชนิดเกล็ดใสซองละ 3,000 บาท พยานจึงขอซื้อเมทแอมเฟตามีน 40 เม็ด กับชนิดเกล็ดใส 1 ถุง จำเลยตกลง จากนั้นพยานเดินทางไปหาจำเลย ระหว่างทางพบนายอภิชาติจึงบอกให้นายอภิชาติทราบ แล้วนายอภิชาติก็ขอแยกตัวไป เมื่อพยานพบจำเลยที่กระท่อมนา จำเลยได้มอบเมทแอมเฟตามีน 40 เม็ด และชนิดเกล็ดใส 1 ถุง ให้แก่พยานแล้วพยานก็มอบเงิน 10,000 บาท ให้จำเลยไป ระหว่างทางที่พยานขับรถกลับได้พบนายอภิชาติอีก ซึ่งนายอภิชาติถามพยานว่าเข้าไปหาลูกพี่ได้ไหม พยานตอบว่าได้ พยานนำเมทแอมเฟตามีนไปเสพที่กระท่อมของพยานจนถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมพร้อมกับยึดเมทแอมเฟตามีนเป็นของกลาง ซึ่งเป็นเมทแอมเฟตามีนที่พยานได้ซื้อจากจำเลยครั้งสุดท้าย

พยานให้การต่อพนักงานสอบสวนในฐานะผู้ต้องหา โดยพนักงานสอบสวนมิได้บังคับ
ขู่เข็ญ จูงใจ หรือมีคำมั่นสัญญาใดๆ และยังให้การในฐานะพยาน และโจทก์มีนาย
อภิชาติ เป็นพยานเบิกความว่า เมื่อประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2557 นายเอกชัยมา
ถามพยานว่าจะหาเมทแอมเฟตามีนให้ได้หรือไม่ พยานจึงได้แนะนำให้ไปถามจำเลย
แต่นายเอกชัยไม่รู้จักกับจำเลยและขอให้พยานพาไปหาจำเลย จากนั้นพยานได้พา
นายเอกชัยไปหาจำเลยที่ทุ่งนาบ้านนาโพธิ์พร้อมกับแนะนำให้นายเอกชัยรู้จักจำเลย
แล้วนายเอกชัยก็ได้ซื้อเมทแอมเฟตามีน 2 เม็ด จากจำเลยเป็นเงิน 600 บาท ต่อ
มาประมาณต้นเดือนสิงหาคม 2557 เวลากลางคืน ขณะที่พยานออกไปส่งกบ
บริเวณทุ่งนา พบนายเอกชัย ซึ่งนายเอกชัยบอกว่าจะไปหาจำเลย จึงได้ขับรถ
จักรยานยนต์ไปทางเดียวกัน จนใกล้จะถึงกระท่อมนาของจำเลย ก็แยกจากกัน
ประมาณ 20 นาที นายเอกชัยได้ขับรถจักรยานยนต์ออกมาจากกระท่อมนาของ
จำเลยผ่านจุดที่พยานส่งกบอยู่ พยานก็ร้องเรียกนายเอกชัยอีกครั้งหนึ่งแล้วนาย
เอกชัยได้ขับรถจักรยานยนต์ผ่านไป เห็นว่า การกล่าวหาและจับกุมจำเลยดำเนินคดี
แม้มีมูลเหตุสืบเนื่องมาจากคำขั้ดทอดของนายเอกชัย ที่ถูกจับกุมในคดีอื่น แต่นาย
เอกชัยให้การต่อพันตำรวจตรี สุพรรณ พนักงานสอบสวนในคดีที่นายเอกชัยเป็นผู้
ต้องหาทั้งในฐานะผู้ต้องหาและในฐานะพยาน หลังถูกจับเพียง 1 วัน และ 6 วัน ตาม
ลำดับ จึงเป็นการยากที่จะคิดปรุงแต่งเรื่องราวให้ผิดไปจากความจริงและในคดีดัง
กล่าวนายเอกชัยก็ให้การรับสารภาพ จึงมิใช่เป็นการขั้ดทอดเพื่อให้ตนเองพ้นผิดโดย
บิดความผิดไปให้จำเลยเพียงผู้เดียว หากเป็นการบอกเล่าเรื่องราวในการกระ
ทำความผิดของตนยิ่งกว่าการปรักปรำจำเลยเสียอีก กับได้ความจากพันตำรวจตรี สุ
พรรณ พนักงานสอบสวนว่าพยานแจ้งข้อหานายเอกชัยว่ามีเมทแอมเฟตามีนไว้ใน
ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพเมทแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมาย นาย
เอกชัยให้การรับสารภาพกับให้การในรายละเอียดว่าเมื่อประมาณต้นเดือนกรกฎาคม
2557 นายเอกชัยได้ซื้อเมทแอมเฟตามีน 2 เม็ด จากจำเลย ราคาเม็ดละ 300 บาท

ต่อมาประมาณ 10 วัน นายเอกชัยได้ซื้อเมทแอมเฟตามีนอีก 20 เม็ด ราคา 4,000 บาท และวันที่ 2 สิงหาคม 2557 นายเอกชัยซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลยอีก 40 เม็ด ราคา 8,000 บาท และเมทแอมเฟตามีนชนิดเกล็ดใส 1 ถูง ราคา 3,000 บาท ตรงกับที่นายเอกชัยเคยให้การต่อพันตำรวจตรี สุพรรณ พนักงานสอบสวน ในชั้นพิจารณานายเอกชัยยังคงเบิกความยืนยันว่า จำเลยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนของกลาง โดยไม่มีเหตุผลใดที่นายเอกชัยจะต้องเบิกความกลับแก้ใส่ร้ายจำเลย แม้คำเบิกความของนายเอกชัยที่กล่าวถึงการกระทำของจำเลยจะเป็นพยานขัดทอระหว่างผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยกัน แต่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227/1 ประกอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 มาตรา 3 หาได้ห้ามมิให้รับฟังพยานขัดทอเลยเสียทีเดียวไม่ หากแต่ศาลพึงต้องกระทำด้วยความระมัดระวังและไม่ควรเชื่อพยานหลักฐานดังกล่าวโดยลำพังเพื่อลงโทษจำเลย เว้นแต่จะมีเหตุผลอันหนักแน่น มีพฤติการณ์พิเศษแห่งคดีหรือมีพยานหลักฐานอื่นประกอบมาสนับสนุน ได้ความจากนายอภิชิตพยานโจทก์ว่า พยานเป็นคนที่แนะนำให้นายเอกชัยไปติดต่อขอซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลย ทั้งพยานได้เห็นนายเอกชัยซื้อเมทแอมเฟตามีน 2 เม็ด จากจำเลย และวันที่ 2 สิงหาคม 2557 พยานยังเห็นนายเอกชัยไปหาจำเลยอีก เมื่อนายอภิชิตไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อนและไม่มีเหตุผลอันใดที่นายอภิชิตจะเบิกความกลับแก้ใส่ร้ายจำเลย จึงเชื่อว่านายอภิชิตเบิกความตามความเป็นจริง นอกจากนี้ พันตำรวจตรี สุพรรณ พนักงานสอบสวนยังได้สอบปากคำนายเอกชัยและนายอภิชิตไว้ด้วย ทั้งได้ให้นายเอกชัยและนายอภิชิตพาไปดูสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งพันตำรวจตรี สุพรรณได้ทำบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ แผนที่สังเขปและถ่ายรูปไว้ด้วย เมื่อนำคำขัดทอของนายเอกชัยในชั้นสอบสวนและในชั้นพิจารณาตามที่เบิกความตอบโจทก์ในตอนแรก มาพิจารณารับฟังประกอบคำเบิกความของนายอภิชิตและพันตำรวจตรี สุพรรณ พนักงานสอบสวน และการที่นายเอกชัยยืนยันจำเลยหลังการจับกุมจำเลยแล้ว

ทำให้พยานหลักฐานของโจทก์ที่นำสืบมามีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า จำเลยมีเมทแอมเฟตามีน 2 เม็ด 20 เม็ด และ 40 เม็ด กับชนิดเกล็ดสี 1 ถุง ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมาย ที่จำเลยเบิกความว่าไม่เคยจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนให้แก่นายเอกชัยทั้งสามครั้งดังกล่าว เป็นการเบิกความลอยๆ พยานหลักฐานของจำเลยไม่มีน้ำหนักที่จะหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า การกล่าวหาว่าจำเลยกระทำความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนนั้น จะต้องปรากฏว่ามีเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวจริง โจทก์จะบรรยายฟ้องและนำสืบลอยๆ ว่าจำเลยเคยจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนตามฟ้องให้แก่นายเอกชัยหาได้ไม่นั้น เห็นว่า เมื่อโจทก์มีพยานหลักฐานมาสืบเพื่อยืนยันว่าจำเลยกระทำความผิดจริง และพยานหลักฐานดังกล่าวมีน้ำหนักรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดจริง ก็ย่อมรับฟังลงโทษจำเลยได้ หากจำต้องได้เมทแอมเฟตามีนของกลางมาทั้งหมดไม่ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

สำหรับความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีน 5 เม็ด ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต นั้น โจทก์มีนายเอกชัยเป็นพยานเบิกความว่า เมื่อพยานถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุม เจ้าพนักงานตำรวจได้ให้พยานติดต่อขอซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลย พยานจึงโทรศัพท์ไปขอซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลยจำนวน 5 เม็ด ราคาเม็ดละ 300 บาท โดยจำเลยนัดหมายให้ไปรับเมทแอมเฟตามีนที่บริเวณทุ่งนา จากนั้นพยานได้นำเจ้าพนักงานตำรวจเดินทางไปยังทุ่งนาตามที่นัดหมาย นอกจากนี้ โจทก์ยังมีร้อยตำรวจเอก โกวิทย์ และจำเลยตำรวจ กิตติพงษ์ เป็นพยานเบิกความสนับสนุนว่าเมื่อนายเอกชัยพาพยานทั้งสองไปถึงจุดนัดหมาย นายเอกชัยชี้บอกว่าชายที่ยืนอยู่ได้ต้นไม้คือจำเลย พยานทั้งสองจึงเดินไปหาจำเลย แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานตำรวจขอตรวจค้นตัว จำเลยพบเมทแอมเฟตามีน 5 เม็ด เงินสด 34,490 บาท และโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1

เครื่อง จึงยึดเป็นของกลาง เห็นว่า พยานโจทก์ทั้งสามต่างเบิกความยืนยันว่า หลังจากจับกุมนายเอกชัยแล้ว นายเอกชัยรับว่าซื้อเมทแอมเฟตามีนมาจากจำเลย หลังจากนั้นร้อยตำรวจเอก โกวิทย์และจำสิบตำรวจ กิตติพงษ์ร่วมกันวางแผนจับกุมจำเลย โดยให้นายเอกชัยโทรศัพท์ติดต่อขอซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลย ซึ่งร้อยตำรวจเอก โกวิทย์และจำสิบตำรวจ กิตติพงษ์เบิกความยืนยันว่าได้ยินนายเอกชัยนัดหมายให้จำเลยนำไปส่งที่บริเวณทุ่งนา โดยขณะที่นายเอกชัยโทรศัพท์หาจำเลย ได้เปิดเสียงโทรศัพท์ออกทางลำโพงทำให้ได้ยินเสียงจำเลย ต่อมาจำเลยก็ได้มายืนอยู่ใต้ต้นไม้บริเวณทุ่งนาตามที่นัดหมาย เมื่อพยานโจทก์ทั้งสองจับกุมจำเลยได้พร้อมด้วยเมทแอมเฟตามีน 5 เม็ด เงินสดและโทรศัพท์เคลื่อนที่ พยานโจทก์ทั้งสองได้ตรวจสอบข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของจำเลย ปรากฏว่ามีหมายเลข 08 9205 xxxx ของนายเอกชัยอยู่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของจำเลย นอกจากนี้ ในชั้นสอบสวนจำเลยก็ให้การรับสารภาพ ที่จำเลยเบิกความว่าวันเกิดเหตุนายเอกชัยโทรศัพท์ไปหาจำเลยเพื่อถามหายาแก้ จำเลยตอบว่ามี 3 ถึง 4 เม็ด เนื่องจากจำเลยกับนายเอกชัยเคยเสพเมทแอมเฟตามีนด้วยกันหลายครั้ง แต่จำเลยไม่เคยจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนให้แก่นายเอกชัยนั้น เป็นการเบิกความลอยๆ จึงไม่มีน้ำหนักอันควรแก่การรับฟัง ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า การที่นายเอกชัยให้ข้อมูลกับเจ้าพนักงานตำรวจก็เพื่อหวังประโยชน์ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 100/2 เนื่องจากบันทึกการจับกุมไม่มีข้อเท็จจริงที่ระบุว่านายเอกชัยซื้อเมทแอมเฟตามีนมาจากจำเลยแต่อย่างใดนั้น เห็นว่า ถึงแม้ว่าตามบันทึกการจับกุมจะไม่มีข้อความดังกล่าว แต่ตามคำเบิกความของนายเอกชัยตามบันทึกคำให้การของผู้ต้องหา เจ้าพนักงานตำรวจได้แจ้งแก่นายเอกชัยว่า หากศาลเห็นว่าผู้กระทำความผิดให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 100/2 ศาลจะลงโทษผู้กระทำความผิดน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำได้ก็เป็นเพียงการแจ้งให้นายเอกชัยทราบถึง

โทษที่จะได้รับน้อยกว่าอัตราโทษตามกฎหมาย หากนายเอกชัยให้ข้อมูลที่สำคัญต่อเจ้าพนักงานมิใช่เรื่องการจูงใจให้นายเอกชัยให้การใส่ร้ายปรักปรำผู้อื่น ดังนั้น คำขัดทอดของนายเอกชัยที่ให้ไว้ต่อเจ้าพนักงานตำรวจตามบันทึกคำให้การของผู้ต้องหา จึงรับฟังประกอบพยานโจทก์ได้ ส่วนฎีกาข้ออื่นของจำเลยนอกจากนี้ไม่เป็นสาระอันควรแก่การวินิจฉัยเพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป พยานหลักฐานของโจทก์ที่นำสืบมามีน้ำหนักมั่นคงฟังได้ว่า จำเลยกระทำความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีน 5 เม็ด ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และพยายามจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต พยานหลักฐานของจำเลยไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

อนึ่ง ที่โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน 40 เม็ด กับชนิดเกล็ดใส 1 ถุง ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 66 วรรคสอง นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน 40 เม็ด กับชนิดเกล็ดใส 1 ถุง ให้แก่นายเอกชัย แม้ตามคำฟ้องของโจทก์ข้อ 1.3 โจทก์จะไม่ได้บรรยายว่าเมทแอมเฟตามีน 40 เม็ด กับชนิดเกล็ดใส 1 ถุง มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เท่าใด แต่โจทก์บรรยายฟ้องในข้อ 2 มาแล้วว่า เมทแอมเฟตามีน 9 เม็ด และชนิดเกล็ดใส 1 ถุง ของกลาง คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ 0.376 กรัม อันเป็นการบรรยายฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 66 วรรคสอง และเมทแอมเฟตามีน 9 เม็ด กับชนิดเกล็ดใส 1 ถุง ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของเมทแอมเฟตามีน 40 เม็ด กับชนิดเกล็ดใส 1 ถุง ที่โจทก์บรรยายฟ้องมาในข้อ 1.3 จึงครบองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 66 วรรคสอง และตามรายงานการตรวจพิสูจน์เมทแอมเฟตามีนของกลาง ซึ่งจำเลยมิได้นำสืบโต้แย้งคัดค้าน เมทแอมเฟตามีน 9 เม็ด กับชนิดเกล็ดใส 1 ถุง ของกลาง ตรวจพบปริมาณเมทแอมเฟตา

มีนไฮโดรคลอไรด์คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ 0.376 กรัม ซึ่งเป็นการนำเมทแอมเฟตามีนของกลางบางส่วนมาตรวจพิสูจน์หาปริมาณสารบริสุทธิ์แล้ว เมื่อเมทแอมเฟตามีน 9 เม็ด กับชนิดเกล็ดใส 1 ถู ของกลาง เป็นส่วนหนึ่งของเมทแอมเฟตามีน 40 เม็ด กับชนิดเกล็ดใส 1 ถู จึงคำนวณสารบริสุทธิ์ของเมทแอมเฟตามีน 40 เม็ด กับชนิดเกล็ดใส 1 ถู ได้เช่นเดียวกันว่า คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินสามร้อยเจ็ดสิบห้า มิลลิกรัมขึ้นไป โดยไม่มีข้อสงสัยว่าเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวอาจมีส่วนผสมที่แตกต่างกับเมทแอมเฟตามีนส่วนอื่นที่จะทำให้ปริมาณสารบริสุทธิ์คำนวณได้ไม่ถึงสามร้อยเจ็ดสิบห้า มิลลิกรัมขึ้นไป กรณีจึงลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 66 วรรคสอง ได้ ซึ่งตามมาตรา 100/1 บัญญัติว่า ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจำคุกและปรับ ให้ศาลลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอ โดยคำนึงถึงการลงโทษในทางทรัพย์สินเพื่อป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ที่ศาลอุทธรณ์ลงโทษจำคุกจำเลยฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน 40 เม็ด กับชนิดเกล็ดใส 1 ถู โดยไม่ปรับด้วยนั้น จึงไม่ถูกต้องฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน 40 เม็ด กับชนิดเกล็ดใส 1 ถู จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 66 วรรคสอง จำคุก 4 ปี และปรับ 400,000 บาท ลดโทษหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี 8 เดือน และปรับ 266,666.66 บาท เมื่อรวมกับโทษอื่น เป็นจำคุก 8 ปี 35 เดือน และปรับ 266,666.66 บาท บวกโทษจำคุก 3 เดือน ที่รอการลงโทษไว้เข้ากับโทษคดีนี้ รวมเป็นจำคุก 8 ปี 38 เดือน และปรับ 266,666.66 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 กรณีกักขังแทนค่าปรับให้กักขังได้ไม่เกิน 2 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ประเสริฐ นิชโรจน์-ทรงศิลป์ ธรรมรัตน์-วิจิต ลีธรรมชโย)

ศาลจังหวัดพล - นายสากล บุตรสำราญ

ศาลอุทธรณ์ - นางวยุรี วัฒนวรลักษณ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ752/2558

ต้น

หมายเหตุ